Bundesrat **Drucksache 506/26 (Beschluss)**

16.10.26

Stellungnahme
des Bundesrates

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes 2026 (FAG-Änderungsgesetz 2026)

Der Bundesrat hat in seiner 1069. Sitzung am 16. Oktober 2026 beschlossen, zu dem Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen:

1. Zu Artikel 1 (§ 1 Absatz 2 FAG), Artikel 2 (§ 1 Absatz 4 FAG)

   a) Artikel 1 ist durch den folgenden Artikel 1 zu ersetzen:

‚Artikel 1
Änderung des Finanzausgleichsgesetzes

Das Finanzausgleichsgesetz vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3955, 3956), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. Juli 2026 (BGBl. 2026 I Nr. 227) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

§ 1 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

1. Die Angabe

„2026 minus 13 102 407 683 Euro 9 086 407 683 Euro 4 016 000 000 Euro“

wird durch die Angabe

„2026 minus 13 602 407 683 Euro 9 586 407 683 Euro 4 016 000 000 Euro“

ersetzt.

Vertrieb: Bundesanzeiger Verlag GmbH, Postfach 10 05 34, 50445 Köln
Telefon (02 21) 97 66 83 40, Fax (02 21) 97 66 83 44, www.bundesanzeiger-verlag.de
ISSN 0720-2946

2. Die Angabe

„ab 2030 minus 11 763 407 683 Euro 9 363 407 683 Euro 2 400 000 000 Euro“

wird durch die Angabe

„2030 bis 2033 minus 11 763 407 683 Euro 9 363 407 683 Euro 2 400 000 000 Euro

ab 2034 minus 11 965 407 683 Euro 9 565 407 683 Euro 2 400 000 000 Euro“

ersetzt. ‘

b) Artikel 2 ist durch den folgenden Artikel 2 zu ersetzen:

‚Artikel 2
Weitere Änderung des Finanzausgleichsgesetzes

Das Finanzausgleichsgesetz, das zuletzt durch Artikel 1 dieses Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

§ 1 Absatz 4 wird durch den folgenden Absatz 4 ersetzt:

„(4) Zum anteiligen Ausgleich der Belastungen der Länder aus dem Gewalthilfegesetz vom 24. Februar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 57) verringern sich die in Absatz 2 genannten Beträge für den Bund in den Jahren 2030 bis 2036 um 306 500 000 Euro und erhöhen sich die in Absatz 2 genannten Beträge für die Länder in den Jahren 2030 bis 2036 um 306 500 000 Euro.“ ‘

Begründung:

Zu Artikel 1 (§ 1 Absatz 2 FAG)

Mit dem Gesetz zur Neuregelung des bundesstaatlichen Finanzausgleichssystems ab dem Jahr 2020 und zur Änderung haushaltsrechtlicher Vorschriften vom 14. August 2017 (BGBl. I 2017 S. 3122) wurde mit Artikel 12 § 4 des Aufbauhilfefonds-Errichtungsgesetzes (AufbhG) vom 15. Juli 2013 (BGBl. I S. 2401) geändert. Die bisherige Anschlussregelung für die Beteiligung der Länder an den Finanzierungskosten des Aufbauhilfefonds nach Auslaufen des bis zum Jahr 2019 befristeten Finanzausgleichs in § 4 Absatz 3 Satz 2 AufbhG, wonach die Länder in den Jahren 2020 bis 2033 jährlich einen Betrag in Höhe von 202 Millionen Euro mittels separater Zahlungen leisten sollen, wurde durch eine Beteiligung der Länder über Festbeträge bei der Umsatzsteuer ersetzt. Die Änderung erfolgte jedoch zunächst unbefristet. Da nunmehr eine Änderung des § 1 Absatz 2 FAG erfolgen soll, welche Jahre nach Abfinanzierung des Aufbauhilfefonds, das heißt ab dem Jahr 2034, konkret erfasst, ist das Auslaufen der Finanzierungsbeträge der Länder in Höhe von 202 Millionen Euro pro Jahr ab

diesem Zeitpunkt entsprechend abzubilden. Die Zahlenangaben für die Jahre 2030 bis 2033 und ab dem Jahr 2034 berücksichtigen die im Antrag weiter enthaltene Änderung zu Artikel 2.

Zu Artikel 2 (§ 1 Absatz 4 FAG)

Mit Artikel 5 des Gewalthilfegesetzes vom 24. Februar 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 57) wurden Umsatzsteuerfestbeträge zugunsten der Länder in Höhe von jährlich 306,5 Millionen Euro in den Jahren 2030 bis 2036 geregelt. Artikel 5 sollte frühestens am 1. Januar 2030, jedoch nicht vor dem Tag in Kraft treten, an dem das letzte Land erstmals einen Bericht nach Artikel 1 § 8 Absatz 3 Satz 2 des Gewalthilfegesetzes übermittelt hat. Mit dem FAG-Änderungsgesetz 2025 vom 27. Oktober 2025 (BGBl. I 2025 Nr. 255) wurden – losgelöst von den Festbeträgen für das Gewalthilfegesetz – neue Umsatzsteuerfestbeträge mit Wirkung ab dem Jahr 2026 festgelegt. Da diese neuen Festbeträge jedoch für die Jahre ab 2030 mit Inkrafttreten von Artikel 5 des Gewalthilfegesetzes im Jahr 2030 wieder rückgängig gemacht würden, war eine weitere Änderung des Finanzausgleichsgesetzes erforderlich (Artikel 2 und 3 des FAG-Änderungsgesetzes 2025). Diese sah vor, mit zeitlichem Inkrafttreten wie zuvor im Gewalthilfegesetz frühestens im Jahr 2030, den gesamten § 1 Absatz 2 FAG mit allen Festbeträgen für die Jahre ab 2020 zu ersetzen, um die nunmehr aktualisierten Festbeträge abzubilden. Die nun in Artikel 1 des Entwurfes des FAG-Änderungsgesetzes 2026 vorgesehenen Änderungen des Länderanteils an der Umsatzsteuer (Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst, Spitzabrechnung Flüchtlingsfinanzierung 2025) würden ohne eine vorgesehene weitere Änderung des Finanzausgleichsgesetzes mit Inkrafttreten von Artikel 2 des FAG-Änderungsgesetzes 2025 wieder rückgängig gemacht. Das FAG-Änderungsgesetz 2026 sieht daher erneut eine weitere Änderung des § 1 Absatz 2 FAG vor. Diese Änderung ist so ausgestaltet, dass sich die Festbeträge für die Jahre ab dem Jahr 2030 mit Inkrafttreten frühestens ab dem Jahr 2030 ändern (so wie ursprünglich im Gewalthilfegesetz). Im Hinblick auf die Vereinbarung zwischen Bund und Ländern zur Veranlassungskonnexität (Beschluss der Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder mit dem Bundeskanzler vom 25. Juni 2026), die nächste Überprüfung der Hartz-IV-SoBEZ mit Wirkung ab dem Jahr 2029 und die regelmäßigen Veränderungen an den Umsatzsteuerfestbeträgen wird § 1 Absatz 2 FAG weiter von Änderungen bezüglich der Festbeträge ab dem Jahr 2030 betroffen sein, die dann auch immer wieder eine Änderung der Festbeträge zur Beteiligung des Bundes an den Kosten aus dem Gewalthilfegesetz ab dem Jahr 2030 erfordern. Um diese Folgeänderungen zu vermeiden, sollen diese Festbeträge stattdessen in einen neuen Absatz 4 des § 1 FAG ausgelagert werden, der frei von Wechselwirkungen mit zwischenzeitlichen Änderungen der übrigen Festbeträge ist.